R3.11 Droit des contrats et du numérique

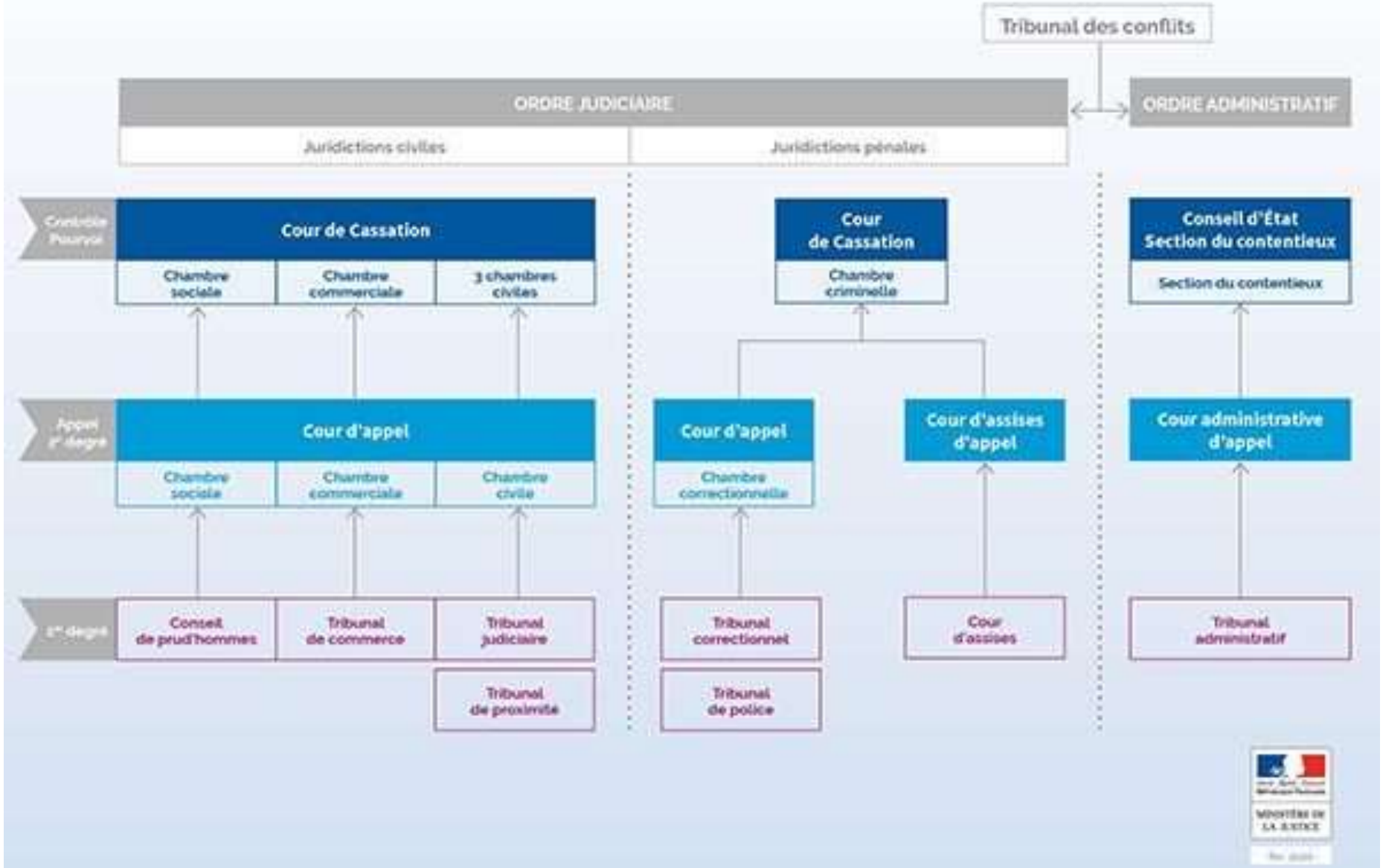
TD1 - le Droit Civil

Sommaire du TD

- 1. L’organisation de la justice en France
- 2. Les juridictions de la justice civile
- 3. La procédure civile

1ère partie : l'organisation de la justice en France

Organisation de la Justice française



Combien tu te mets en « organisation de la justice en France » entre 1 et 4 ?

1ère série de questions

1. Que signifient les expressions « ordre judiciaire » et « ordre administratif » ?
2. Cite deux juridictions de premier degré dans les affaires civiles
3. Pour les infractions pénales autres que les crimes, quelles sont les juridictions successives ?
4. Quelle est l'importance de l'indépendance des juridictions dans l'un ou l'autre ordre ?

2ème série de questions

1. En matière pénale, quelle juridiction de premier degré juge les crimes ?
2. Quel est le rôle de la Cour de cassation dans l'ordre judiciaire ?
3. Quelle est la compétence du Tribunal judiciaire en matière civile ?
4. Quelle est la différence entre la compétence d'attribution et la compétence territoriale d'un tribunal ?

3ème série de questions

1. Quel tribunal doit-on saisir quand on a un conflit avec un établissement public ?
2. Quelle différence y a-t-il, dans les affaires pénales, entre la cour d'appel et la cour d'assises d'appel ?
3. Quelle différence existe entre un recours en appel et un pourvoi en cassation ?
4. Quel est le rôle du conseil d'état ?

4ème série de questions

1. Où sont jugés les délits ?
2. Cite deux juridictions de premier degré dans les affaires pénales
3. Dans quel ordre y a-t-il le plus de diversité de juridictions ?
4. Que peut-il se passer après le rendu par la cour de cassation de son arrêt (=sa décision) ?

Quelques rappels importants

- La distinction entre ordre judiciaire et ordre administratif
  - L'ordre administratif : ensemble des juridictions chargées de juger les litiges opposant les particuliers à l'administration publique
  - L'ordre judiciaire : ensemble des juridictions chargées de trancher les litiges entre personnes privées (affaires civiles) et de juger les infractions pénales (affaires pénales)

- La distinction entre droit public et droit privé
  - On parle de litiges de droit public quand ils

Quelques rappels importants

- La distinction entre affaire civiles et affaires pénales
  - Affaire civile : litige entre deux personnes sans qu'il y ait infraction à la loi
  - Affaire pénale : toute affaire dans lesquelles une règle de droit a été enfreinte

Quelques rappels importants

- Les juridictions de 1er et 2ème degré
  - Dans les juridictions de 1er degré, les affaires sont jugées pour la première fois. On dit qu'elles sont jugées en 1ère instance.
  - Dans les juridictions de 2ème degré, les affaires sont rejugées à la demande d'une des parties au procès, qui aurait fait appel de la décision rendue en 1ère instance.

Quelques rappels importants

- Le rôle des cours de cassation
  - Les cours de cassation sont saisies par les parties qui invoquent le non-respect de la loi ou de la procédure judiciaire par le juge. On dit qu'ils se pourvoient en cassation
  - La cour de cassation ne rejuge pas le fond de l'affaire, mais évalue le respect de la loi par les juges de 1er et 2ème degrés. Si celui-ci est respecté, le pourvoi est rejeté. Sinon, le jugement est cassé, et l'affaire sera rejugée dans une autre cour d'appel.

Qui suis-je ?

Equipe 1

1. Il écoute les arguments de chacun, tranche les débats et dit le droit au terme de l'audience.
2. Il défend les intérêts de la victime et cherche à obtenir réparation du préjudice subi.
3. C'est lui qui veille à l'ordre dans la salle et annonce l'entrée des magistrats d'une voix solennelle.
4. Il note fidèlement tout ce qui se dit, conserve les pièces et authentifie les

Equipe 2

1. Représentant de la société, il requiert une peine ou prononce un classement sans suite selon les faits.
2. Appelé à la barre, il raconte ce qu'il a vu ou entendu, sous serment de dire la vérité
3. Face à l'accusation, il cherche à démontrer les circonstances atténuantes ou l'innocence de son client.
4. Toujours placé à côté de celui qui préside, il participe à la délibération mais ne prononce

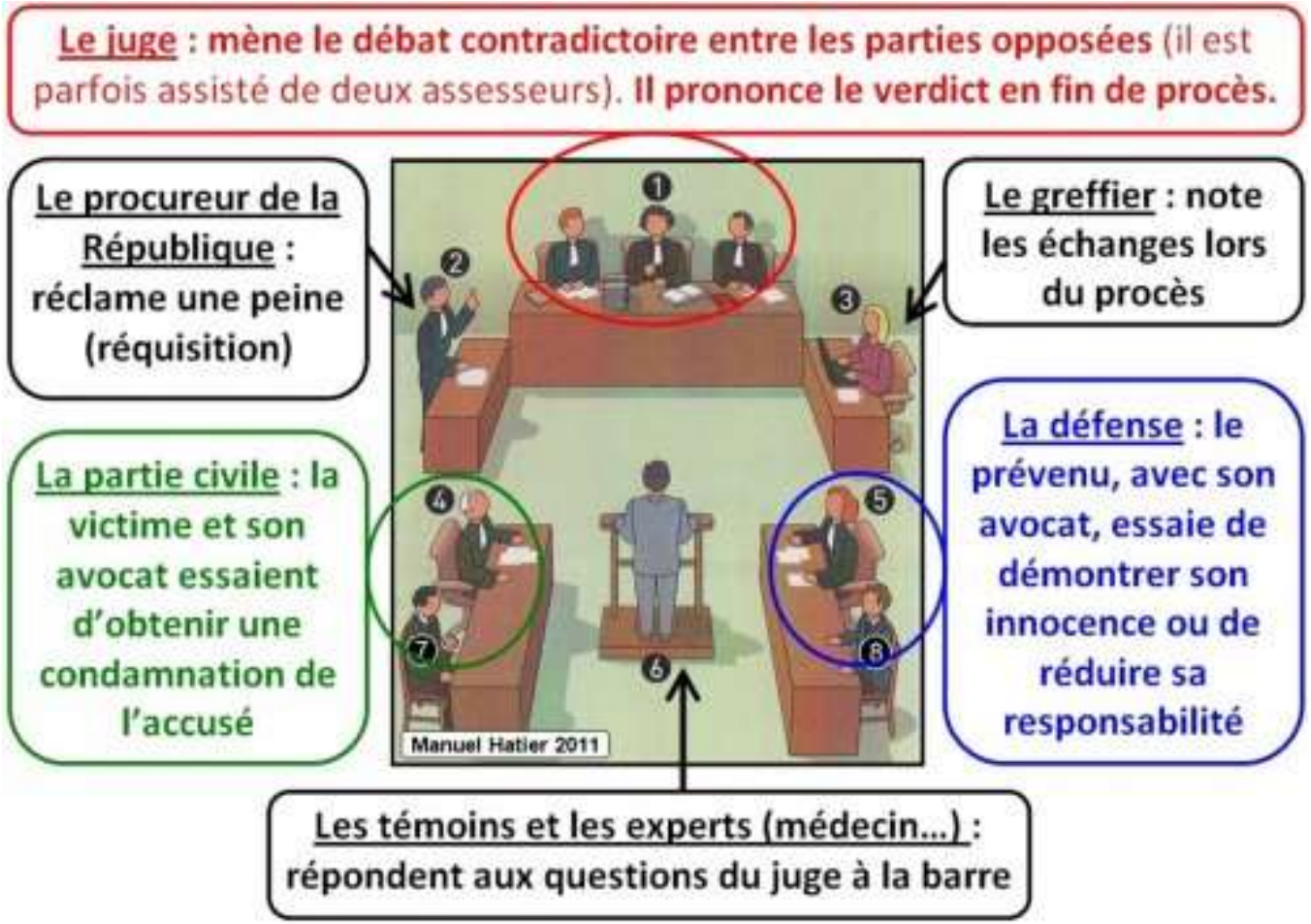
Equipe 3

1. Spécialiste d’un domaine technique ou scientifique, il éclaire le tribunal sur des points complexes.
2. C’est lui qui entend la sentence et sur qui porte la décision de culpabilité ou d’acquittement
3. C’est lui qui ouvre et clôt la séance, fait entrer les parties et s’assure que chacun respecte le protocole du tribunal.
4. Dans son réquisitoire, il parle au nom de la

Equipe 4

1. Elle ou il prend la parole pour rappeler la souffrance de la victime et réclamer réparation du dommage subi.
2. Son attitude est scrutée par tous : il répond aux questions, espère convaincre, et attend le verdict avec appréhension.
3. Sans lui, aucune trace écrite ne subsisterait des échanges : il consigne chaque mot avec rigueur.
4. Discret mais essentiel, il partage la

Au tribunal correctionnel…



Qu’est-ce qu’un procureur ?

Reportage : lien

2ème partie : les juridictions de la justice civile

Ca peut vous arriver : lien

Les affaires civiles d'ordre familial : lien

Le juge des contentieux de la protection :

Reportage : lien

Les juridictions de la justice civile

- Tribunal de proximité : il est compétent pour juger la plupart des litiges civils d'une valeur inférieure à 10 000€

- Tribunal judiciaire : il est compétent pour juger la plupart des litiges civils d'une valeur supérieure à 10 000€

Les juges spécialisés du tribunal judiciaire

- Certains litiges sont confiés à des juges spécialisés du tribunal judiciaire.

- C'est le cas notamment du juge aux affaires familiales

Les juridictions spécialisées

- Le conseil des Prud’hommes
- Le tribunal de commerce

Le conseil des prudhommes : lien

Le conseil des prud’hommes

- Le conseil de prud'hommes juge les litiges individuels entre salariés (ou apprentis) et employeurs.

- Le conseil de prud’hommes est composé de juges non professionnels : les conseillers prud’hommes. Il est composé d'un nombre égal de salariés et d'employeurs. C’est une juridiction dite « paritaire ».

Le tribunal de commerce : lien

Le tribunal de commerce

- Règlement des litiges commerciaux :
  - Il tranche les conflits entre commerçants, entre entreprises, ou entre un particulier et un commerçant dans le cadre d'un acte de commerce.

- Procédures collectives:
  - Il est responsable des procédures concernant les entreprises en difficulté, telles que le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire.

- Tenue du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) :
  - Il est chargé de l'immatriculation, des modifications et de la radiation des entreprises dans ce registre.

Le tribunal de commerce

- Le tribunal de commerce est composé de juges non professionnels appelés juges consulaires.
- Ils sont issus du monde des affaires et élus par leurs pairs.
- Ils exercent leurs fonctions au tribunal à titre bénévole.

Fin de séance 1

Dans quel tribunal sera jugée cette affaire civile ?

TRIBUNAL DE PROXIMITE

CONSEIL DES PRUDHOMMES

TRIBUNAL JUDICIAIRE

TRIBUNAL DE COMMERCE

Les affaires

1. Une employée estime avoir été licenciée sans cause réelle et sérieuse et demande des indemnités.
2. Deux voisins se querellent au sujet de la limite exacte entre leurs terrains après la pose d'une nouvelle clôture.
3. Un client poursuit un magasin pour obtenir le remboursement d'un téléphone neuf tombé en panne quelques jours après l'achat.
4. Un propriétaire réclame à son locataire le paiement de six mois de loyers en retard. Le loyer est de 1000€ par mois.
5. Une société de nettoyage doit venir nettoyer régulièrement l'IUT, mais n'envoie personne pour faire le travail depuis plusieurs semaines.
6. Une personne réclame le remboursement de 50 000€ prêtés à un ami, sans contrat écrit. Y en a qui ont confiance…
7. Après des travaux faits chez son voisin, une propriétaire découvre des fissures sur le mur mitoyen et demande réparation.
8. Un jeune en alternance affirme que la législation n'a pas été respectée sur le respect de ses droits, et demande réparation.
9. Un fournisseur attaque un commerçant pour facture impayée, mais celui-ci vient de déposer le bilan.
10. Après un accrochage entre deux voitures sur un parking, l'un des conducteurs réclame réparation pour les dégâts matériels. La réparation est évaluée à 5000€.

3. La procédure civile

La résolution à l'amiable des conflits

- Une tentative de règlement à l'amiable est obligatoire si le litige ne dépasse pas 5000€

- Il existe quatre modes alternatifs de règlement des différends :
  - la conciliation ;
  - la médiation ;
  - la procédure participative ;
  - l'audience de règlement amiable.

Pascal, le conciliateur de justice : lien

Audience de règlement à l’amiable : lien

Les acteurs du procès

- Les parties : le demandeur et le défendeur
- Les auxiliaires de justice : avocat, médiateur, expert judiciaire par exemple
- Les magistrats : juge, juge aux affaires familiales, conseiller prud'homme par exemple et, le cas échéant, le ministère public.

La saisine du juge

- La procédure civile est déclenchée par la saisine du juge.

- La personne qui réclame réparation et a déclenché la procédure est appelée le demandeur ou la demanderesse.

- La saisine du juge se fait :
  - Pour les litiges inférieurs à 5000€ : par requête (saisie individuelle du greffe du tribunal)
  - Pour les litiges supérieurs à 5000€ : par assignation (par l'intermédiaire d'un commissaire de justice)

Un jour avec Thomas, commissaire de Justice : lien

Le délai pour agir en justice

- L’action en justice doit être introduite avant la fin du délai de prescription, c’est-à-dire de la période pendant laquelle le demandeur est en droit de saisir la justice.

- Au-delà, l’auteur des faits ne peut plus être poursuivi par la Justice.

Le délai pour agir en justice

- Le délai de droit commun est de 5 ans.

- En revanche, en cas de dommage corporel, la prescription passe à 10 ans et à 30 ans pour les actions réelles immobilières (par exemple, la reconnaissance d’un droit de propriété). Il existe également des délais de prescription spécifiques selon la nature du litige.

Le lieu où sera jugée l’affaire

- La règle de principe est que le lieu où sera jugée l’affaire est le lieu où réside le défendeur.

- Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, ou s’il demeure à l’étranger, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure.

Les phases du procès

- **Etape 1 : l'instruction**

- Le juge de la mise en état vérifie que les parties procèdent à l'échange des pièces et conclusions (leurs demandes, arguments et preuves).

- Les parties au procès ont le droit d'avoir accès à toutes les informations du dossier. Elles doivent en avoir eu connaissance avant le procès pour pouvoir préparer leur défense. C'est le principe de la contradiction ou principe du contradictoire.

Les phases du procès

- **Etape 2 : les débats**

- Lors des débats, les parties présentent leurs demandes, arguments et preuves.

- Selon la matière et le montant du litige, la loi impose la représentation par avocat. L'avocat du demandeur plaide en premier, suivi de l'avocat du défendeur.

Les phases du procès

- **Etape 3 : le jugement**

- Enfin, le procès civil se termine avec **le jugement**, à l'issue du délibéré. Le juge résume les faits, les demandes et les arguments des parties et rend sa décision.

Les sanctions civiles

- Les sanctions civiles sont prononcées par le juge pour réparer un dommage ou se mettre en conformité avec la loi ou un contrat.

- Il existe deux types de sanctions qui peuvent être combinées si besoin :
  - l'injonction de faire
  - le versement de dommages et intérêts : pour compenser le préjudice subi

T’es fort.e en procédure civile ?

Règle du jeu

- Dix phrases vont apparaitre expliquant comment se déroulent les procédures civiles.
- Sur un bout de papier, les personnes écriront pour chaque phrase si elle est vraie ou fausse.
- La personne ayant le plus de réponses exactes au bout des dix phrases a gagné.

Phrase 1

- Une fois qu’un accord amiable a été obtenu, le litige est clos et il ne peut plus y avoir de procès.

Phrase 2

- Le tribunal peut être saisi par simple requête auprès du greffe du tribunal ou par assignation

Phrase 3

- Le délai de prescription courant pour agir en justice est de 10 ans pour tous les litiges civils.

Phrase 4

- Une fois le juge saisi, le procès civil se déroule en trois étapes : l’instruction, les débats et le jugement.

Phrase 5

- Le principe du contradictoire signifie que chaque partie doit avoir connaissance des éléments de l’autre partie et pouvoir y répondre.

Phrase 6

- À l’audience, les parties peuvent être représentées par leur procureur, ou se défendre seules.

Phrase 7

- La procédure civile commence toujours par une tentative de médiation obligatoire avant de saisir le juge.

Phrase 8

- L’assignation est un acte remis par un commissaire de justice (anciennement huissier) au défendeur.

Phrase 9

- Le jugement est rendu après que les parties aient échangé leurs arguments et que le juge ait clos l’instruction.

Phrase 10

- Le lieu où se déroule le procès est toujours le lieu où demeure le défendeur.

Les réponses

1. Faux, c’est le demandeur et non le défendeur
2. Vrai
3. Faux, il est en principe de 5 ans
4. Vrai
5. Vrai
6. Faux, c’est par leur avocat qu’elles peuvent être assistées, pas par le procurer

Les réponses

7. Faux, quand les affaires impliquent un montant supérieur à 5 000€, le règlement à l'amiable n'est pas demandé
8. Vrai
9. Faux, c'est après les débats, et non après l'instruction, car après l'instruction commencent les débats.
10. Faux, cela peut être le domicile du demandeur si le défendeur n'a pas de domicile connu ou s'il réside à l'étranger.

Ai-je bien compris ce TD ?

Quizz

- 1. Quelle juridiction juge les litiges entre salariés et employeurs ?
  A. Conseil de prud'hommes
  B. Tribunal judiciaire
  C. Tribunal de commerce
  D. Tribunal administratif

- 2. Quelle est la compétence du tribunal de proximité ?
  A. Les litiges entre commerçants
  B. Les affaires civiles de moins de 10 000 €
  C. Les affaires pénales mineures
  D. Les affaires civiles de plus de 10 000 €

Quizz

- 3. Dans quelle situation saisit-on le tribunal administratif ?
  A. Pour un litige entre un particulier et l’administration publique
  B. Pour un conflit entre deux voisins
  C. Pour un conflit de travail
  D. Pour un vol ou une agression

- 4. Combien de degrés de juridiction compte le système judiciaire français ?
  A. Un seul
  B. Deux
  C. Trois
  D. Quatre

Quizz

- 5. Quelle juridiction ne comporte que des juges non professionnels issus du monde économique ?
  A. Tribunal judiciaire
  B. Conseil de prud'hommes
  C. Tribunal de commerce
  D. Cour d'appel

- 6. Quel est le délai de prescription « de droit commun » en matière civile ?
  A. 10 ans
  B. 2 ans
  C. 30 ans
  D. 5 ans

Quizz

- 7. Quelle est la première étape du procès civil après la saisine du juge ?
  A. L'instruction
  B. Les débats
  C. Le jugement
  D. Le délibéré

- 8. Quelle est la règle générale pour déterminer le lieu où sera jugée une affaire civile ?
  A. Le domicile du demandeur
  B. Le siège du tribunal le plus proche
  C. Le domicile du défendeur
  D. Le lieu du dommage

Quizz

- 9. Le principe du contradictoire signifie :
  A. Que le juge doit être impartial
  B. Que chaque partie peut ignorer les arguments de l’autre
  C. Que seul le défendeur parle à l’audience
  D. Que chaque partie doit connaître les éléments de l’autre et pouvoir y répondre

- 10. Quand la tentative de règlement à l’amiable est-elle obligatoire avant de saisir le juge ?
  A. Toujours, pour toutes les affaires
  B. Pour les litiges inférieurs à 5 000 €
  C. Jamais, elle est seulement facultative
  D. Pour les litiges supérieurs à 10 000 €